Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

►**B**

DIRECTIVA 2001/114/CE DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2001

relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana

(DO L 15 de 17.1.2002, p. 19)

Modificada por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►**M1**	Directiva 2007/61/CE del Consejo de 26 de septiembre de 2007	L 258	27	4.10.2007
►**M2**	Reglamento (UE) nº 1021/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013	L 287	1	29.10.2013
►**M3**	Directiva (UE) 2024/1438 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de 2024	L 1438	1	24.5.2024

Modificada por:

►**A1**	Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIRECTIVA 2001/114/CE DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2001

relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana

Artículo 1

La presente Directiva se aplicará a las conservas de leche parcial o totalmente deshidratada que se definen en el anexo I.

▼M1

———————

▼B

Artículo 3

▼M3

El Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ([1]) se aplica a los productos definidos en el anexo I de la presente Directiva, con arreglo a las condiciones siguientes:

▼B

1) a) las denominaciones de venta previstas en el anexo I se reservarán a los productos que figuran en él y deberán, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), utilizarse en el comercio para designarlos;

   b) como alternativa a las denominaciones contempladas en la letra a), el anexo II prevé una lista de denominaciones especiales. Dichas denominaciones especiales podrán utilizarse en las lenguas y en las condiciones especificadas en el anexo II.

2) El etiquetado deberá mencionar el porcentaje de materia grasa de la leche expresado en peso con respecto al producto elaborado, salvo en el caso de los productos definidos en las letras d) y g) del punto 1 y en la letra d) del punto 2 del anexo I, así como el porcentaje de extracto seco magro procedente de la leche en el caso de los productos definidos en el punto 1 del anexo I. Estos datos deberán figurar al lado del nombre comercial.

3) En el caso de los productos definidos en el punto 2 del anexo I, el etiquetado deberá mencionar las recomendaciones sobre el modo de dilución o de reconstitución y el contenido de materia grasa del producto diluido o reconstituido.

4) En el caso de que los productos de peso inferior a 20 g por unidad sean acondicionados en un envase exterior, las indicaciones previstas en el presente artículo sólo deberán figurar obligatoriamente en el envase exterior, salvo la denominación exigida con arreglo a la letra a) del apartado 1.

5) El etiquetado de los productos definidos en el punto 2 del anexo I especificará que se trata de un producto «no recomendado para bebés menores de doce meses».

([1]) Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (DO L 304 de 22.11.2011, p. 18).

▼B

Artículo 4

Los Estados miembros se abstendrán de adoptar, respecto a los productos contemplados en los anexos I y II, disposiciones nacionales no previstas por la presente Directiva.

▼M2

———————

▼B

Artículo 7

Queda derogada la Directiva 76/118/CEE a partir del 17 de julio de 2003.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 8

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 17 de julio de 2003. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Las medidas serán aplicadas de modo que:

— se autorice la comercialización de los productos definidos en el anexo I, si se ajustan a las definiciones y normas previstas en la presente Directiva, con efectos a partir del 17 de julio de 2003,

— se prohíba la comercialización de los productos que no se ajusten a la presente Directiva, con efectos a partir del 17 de julio de 2004.

No obstante, se admitirá la comercialización de productos que no se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva pero que hayan sido etiquetados antes del 17 de julio de 2004, de conformidad con la Directiva 76/118/CEE, hasta que se agoten las existencias.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 9

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 10

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

▼B

ANEXO I

DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS Y DENOMINACIONES DE VENTA

1. Leche parcialmente deshidratada

▼M1

Es el producto líquido, con o sin adición de azúcar, obtenido por eliminación parcial del agua de la leche, de la leche desnatada o parcialmente desnatada o de una mezcla de dichos productos, al que puede habérsele añadido nata, leche totalmente deshidratada o ambos productos, sin que la cantidad de leche deshidratada adicionada supere, en el producto final, el 25 % del extracto seco total procedente de la leche.

▼B

— Tipos de leche evaporada

a) Leche evaporada rica en materia grasa

Leche parcialmente deshidratada que contiene en peso al menos un 15 % de materia grasa y no menos de un 26,5 % de extracto seco total procedente de la leche.

b) Leche evaporada

Leche parcialmente deshidratada que contiene en peso al menos un 7,5 % de materia grasa y al menos un 25 % de extracto seco total procedente de la leche.

c) Leche evaporada parcialmente desnatada

Leche parcialmente deshidratada que contiene en peso al menos un 1 % y menos de un 7,5 % de materia grasa, y no menos de un 20 % de extracto seco total procedente de la leche.

d) Leche evaporada desnatada

Leche parcialmente deshidratada que no contiene en peso más de un 1 % de materia grasa ni menos de un 20 % de extracto seco total procedente de la leche.

— Tipos de leche condensada

e) Leche condensada

Leche parcialmente deshidratada a la que se ha añadido sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinado) y que contiene en peso al menos un 8 % de materia grasa y al menos un 28 % de extracto seco total procedente de la leche.

f) Leche condensada parcialmente desnatada

Leche parcialmente deshidratada a la que se ha añadido sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinado) y que contiene en peso al menos un 1 % y menos de un 8 % de materia grasa y no menos de un 24 % de extracto seco total procedente de la leche.

g) Leche condensada desnatada

Leche parcialmente deshidratada a la que se ha añadido sacarosa (azúcar semiblanco, azúcar blanco o azúcar blanco refinado) y que no contiene en peso más de un 1 % de materia grasa ni menos de un 24 % de extracto seco total procedente de la leche.

▼B

2. Leche totalmente deshidratada

▼M1

Es el producto sólido obtenido por eliminación del agua de la leche, de la leche desnatada o parcialmente desnatada, de la nata o de una mezcla de dichos productos, y cuyo contenido de agua es igual o inferior a un 5 % en peso del producto final.

▼B

a) Leche en polvo rica en materia grasa

Leche deshidratada que contiene, en peso, al menos un 42 % de materia grasa.

b) Leche en polvo

Leche deshidratada que contiene en peso al menos un 26 % y menos de un 42 % de materia grasa.

c) Leche en polvo parcialmente desnatada

Leche deshidratada con un contenido de materia grasa superior a un 1,5 % e inferior a un 26 % en peso.

d) Leche desnatada en polvo

Leche deshidratada que contiene en peso, como máximo, un 1,5 % de materia grasa.

3. Tratamientos

a) Para la fabricación de los productos definidos en las letras e), f) y g) del punto 1, se autoriza el tratamiento por medio de lactosa en cantidad adicional no superior a un 0,03 % en peso del producto final.

b) ►M1 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal ([1]), la conservación de los productos contemplados en los apartados 1 y 2 se obtendrá por lo siguientes procedimientos: ◄

— tratamiento térmico (esterilización, UHT, etc.), en el caso de los productos definidos en las letras a) a d) del punto 1,

— adición de sacarosa, en el caso de los productos definidos en las letras e) a g) del punto 1,

— deshidratación, en el caso de los productos definidos en el punto 2.

▼M1

c) Sin perjuicio de los requisitos de composición de los puntos 1 y 2 del presente anexo, el contenido proteínico de la leche podrá ajustarse a un contenido mínimo de 34 % en peso (expresado en extracto seco magro), mediante la adición y/o la eliminación de los componentes de la leche de manera que no se altere la relación entre la proteína de lactosuero y la caseína de la leche ajustada.

▼M3

d) Reducción del contenido de lactosa de la leche mediante su conversión en glucosa y galactosa. Las modificaciones en la composición de la leche como resultado de este tratamiento únicamente estarán autorizadas si se indican en el envase del producto de forma claramente visible y legible y de manera indeleble. Dicha indicación se entiende sin perjuicio de la obligación de etiquetado nutricional establecida por el Reglamento (UE) n.º 1169/2011. Los Estados miembros podrán limitar o prohibir las modificaciones en la composición de la leche mencionadas en la presente letra.

([1]) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22.

▼M1

4. Aditivos autorizados y materias primas

a) Vitaminas y minerales con arreglo al Reglamento (CE) nº 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos ([1]).

b) Las materias primas autorizadas para ajustar el contenido de proteínas a que hace referencia el punto 3, letra c), son las siguientes:

i) retentado de la leche

El retentado de la leche es el producto que se obtiene de la concentración de la proteína de la leche mediante ultrafiltración de leche, leche parcialmente desnatada o leche desnatada,

ii) permeado de la leche

El permeado de la leche es el producto que se obtiene de la extracción de la proteína y la grasa de la leche mediante ultrafiltración de leche, leche parcialmente desnatada, o leche desnatada, y

iii) lactosa

La lactosa es un componente natural de la leche, normalmente obtenido del lactosuero con un contenido de lactosa anhidra igual o superior a 99,0 % m/m en una base seca. Puede ser anhidra o contener una molécula de agua de cristalización o ser una mezcla de ambas formas.

▼M3

c) Las enzimas alimentarias autorizadas con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ([2]).

d) Los aditivos alimentarios autorizados con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ([3]).

([1]) DO L 404 de 30.12.2006, p. 26.

([2]) Reglamento (CE) n.º 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 258/97 (DO L 354 de 31.12.2008, p. 7).

([3]) Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 16).

▼B

ANEXO II

DENOMINACIONES ESPECIALES DE DETERMINADOS PRODUCTOS MENCIONADOS EN EL ANEXO I

▼M3

a) En lengua inglesa, «*evaporated milk*» designa el producto definido en el anexo I, punto 1, letra b).

▼B

b) en lengua francesa, «lait demi-écrémé concentré» y «lait demi-écrémé concentré non sucré», en lengua española «leche evaporada semidesnatada», en lengua neerlandesa «geëvaporeerde halfvolle melk» y «halfvolle koffiemelk» y la expresión en lengua inglesa «evaporated semi-skimmed milk» designan el producto definido en la letra c) del punto 1 del anexo I que contiene en peso entre un 4 y un 4,5 % de materia grasa y al menos un 24 % de extracto seco total;

c) en lengua danesa, «kondenseret kaffefløde» y en lengua alemana, «kondensierte kaffeesahne» designan el producto definido en la letra a) del punto 1 del anexo I;

d) en lengua danesa «flødepulver», en lengua alemana «Rahmpulver» y «Sahnepulver», en lengua francesa «crème en poudre», en lengua neerlandesa «roompoeder», en lengua sueca «gräddpulver» y en lengua finesa «kermajauhe» designan el producto definido en la letra a) del punto 2 del anexo I;

e) en lengua francesa «lait demi-écrémé concentré sucré», en lengua española «leche condensada semidesnatada» y en lengua neerlandesa «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designan el producto definido en la letra f) del punto 1 del anexo I que contiene en peso entre un 4 y un 4,5 % de materia grasa y al menos un 28 % de extracto seco total procedente de la leche;

f) en lengua francesa, «lait demi-écrémé en poudre», en lengua neerlandesa, «halfvolle melkpoeder» y en la lengua inglesa «semi-skimmed milk powder» o «dried semi-skimmed milk», designan el producto definido en la letra c) del punto 2 del anexo I con un contenido de materia grasa comprendido entre un 14 y un 16 %;

g) en lengua portuguesa, «leite em pó meio gordo» designa el producto definido en la letra c) del punto 2 del anexo I con un contenido de materia grasa comprendido entre un 13 y un 26 %;

h) en lengua neerlandesa, «koffiemelk» designa el producto definido en la letra b) del punto 1 del anexo I;

i) en lengua finesa, «rasvaton maitojauhe» designa el producto definido en la letra d) del punto 2 del anexo I;

j) en lengua española, «leche en polvo semidesnatada» designa el producto definido en la letra c) del punto 2 del anexo I con un contenido de materia grasa comprendido entre un 10 y un 16 %;

▼A1

k) en lengua maltesa, «Ħalib evaporat» designa el producto definido en la letra b) del punto 1 del anexo I;

l) en lengua maltesa, «Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam» designa el producto definido en la letra c) del punto 1 del anexo I;

m) en lengua estonia, «koorepulber» designa el producto definido en la letra a) del punto 2 del anexo I;

n) en lengua estonia, «piimapulber» designa el producto definido en la letra b) del punto 2 del anexo I;

o) en lengua estonia, «väherasvane kondenspiim» designa el producto definido en la letra c) del punto 1 del anexo I;

▼A1

p) en lengua estonia, «magustatud väherasvane kondenspiim» designa el producto definido en la letra f) del punto 1 del anexo I;

q) en lengua estonia, «väherasvane piimapulber» designa el producto definido en la letra c) del punto 2 del anexo I;

r) en lengua checa, «zahuštěná neslazená smetana» designa el producto definido en la letra a) del punto 1 del anexo I;

s) en lengua checa, «zahuštěné neslazené plnotučné mléko» designa el producto definido en la letra b) del punto 1 del anexo I;

t) en lengua checa, «zahuštěné neslazené polotučné mléko» designa el producto definido en la letra c) del punto 1 del anexo I que contiene en peso entre un 4 % y un 4,5 % de materia grasa;

u) en lengua checa, «zahuštěné slazené plnotučné mléko» designa el producto definido en la letra e) del punto 1 del anexo I;

v) en lengua checa, «zahuštěné slazené polotučné mléko» designa el producto definido en la letra f) del punto 1 del anexo I que contiene en peso entre un 4 % y un 4,5 % de materia grasa;

w) en lengua checa, «sušená smetana» designa el producto definido en la letra a) del punto 2 del anexo I;

x) en lengua checa, «sušené polotučné mléko» designa el producto definido en la letra c) del punto 2 del anexo I que contiene en peso entre un 14 % y un 16 % de materia grasa.